

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Stanislavem Svitákem, Ph.D., v právní věci

a) **Tělovýchovná jednota Krupka, z.s.**, IČO 460 70 516
sídlem Husitská 191/8, 417 41 Krupka

b) **MAREK VANIŠ**
sídlem Libušín 622, 417 41 Krupka
zastoupen advokátem JUDr. Jiřím Rouskem
sídlem Dubská 390/4, 415 01 Teplice

o odvolání Ing. Marka Vaniše proti usnesení ze dne 17. května 2024, č. j. L 318/RD51/KSUL, FJ 24406/2024/KSUL

takto:

I. Odvolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Usnesením č. j. L 318/RD51/KSUL, FJ 24406 ze dne 17. května 2024, které nabylo právní moci dne 15. 6. 2024 Krajský soud v Ústí nad Labem zastavil řízení o zápis změn ze dne 30. 4. 2024, neboť pod návrhem spolku byl podepsán Ing. Marek Vaniš, jenž není statutárním orgánem spolku. Usnesením ze dne 6. 5. 2024, L 318/RD47/KSUL, Fj 24406/2024/KSUL, byl spolek vyzván k doložení zástupčího oprávnění Ing. Marka Vaniše. Spolek jej nedoložil, ani nepotvrdil. Soud zjistil, že Ing. Vaniš nebyl oprávněn k podání návrhu za spolek, proto řízení zastavil pro neodstranění nedostatku podmínky řízení.

Proti tomuto rozhodnutí podal Ing. Marek Vaniš prostřednictvím právního zástupce odvolání doručené soudu dne 11. 7. 2024, které doplnil podáním doručeným soudu dne 29. 7. 2024.

V daném případě z obsahu spisu je zřejmé, že napadené rozhodnutí nebylo doručováno Ing. Marku Vanišovi jako účastníku řízení. Pouze na základě jeho dotazu ze dne 23. 5. 2024 a urgency ze dne 14. 6. 2024 ve věci návrhu na zápis změn ve vztahu ke spolku mu bylo zasláno usnesení ze dne č. j. L 318/RD51/KSUL, FJ 24406 ze dne 17. května 2024, které nabylo právní moci dne 15. 6. 2024 na vědomí s tím, že absentuje návrh podaný navrhovatelem Ing. Markem Vanišem a že je třeba zásadně odlišovat, kdo podává návrh, a zároveň je třeba navrhovatele v návrhu správně určit.

Soud odvolání jako opožděné podle § 208 odst. 1 o. s. ř. odmítl, aniž se mohl zabývat jeho věcnými námitkami, když Ing. Marek Vaniš podal odvolání proti usnesení o zastavení řízení pozdě, neboť napadené usnesení nabylo právní moci již dne 15. 6. 2024 a odvolání došlo soudu až dne 10. 7. 2024.

Soud rovněž uvádí, že Ing. Marek Vaniš není účastníkem řízení, tím je pouze Tělovýchovná jednota Krupka, z.s., IČO 46070516, jak je jednoznačně uvedeno v podaném návrhu na zápis změny, a proto nelze namítat, že mu usnesení o zastavení řízení nebylo doručeno s tím, že mu odvolací lhůta ještě nezačala ani běžet.

O náhradě nákladů řízení o odvolání před soudem I. stupně bylo rozhodnuto podle § 146 odst. 3 o. s. ř..

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Ústí nad Labem 16. srpna 2024

JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.
samosoudce